

1503179-77.2021.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Paulo Henrique da Silva Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Paulo Henrique da Silva Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 13:45h na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503179-77.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503179-77.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Paulo Henrique da Silva Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Paulo Henrique da Silva Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 13:45h na Rua Professora Brasília Castanho de Oliveira, 212, em Guarulhos, trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 107,8 gramas de maconha, em 270 porções; 71,1 gramas de cocaína em 225 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram o réu que, ao notar a presença policial, tentou se evadir correndo, sendo detido. Em busca pessoal, os servidores encontraram uma pochete com 270 porções de maconha, 225 eppendorfs de cocaína e a quantia de R\$119,10 em espécie.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 8/9) e pelo laudo toxicológico (fls. 53/55).

Os policiais militares narraram no procedimento inquisitivo (fls. 2/3) e em Juízo

que, em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado, que ao avistar a viatura, tentou se evadir correndo, sendo detido. Disseram que, em busca pessoal, encontraram com o denunciado uma pochete com 270 porções de cocaína e 225 de cocaína, além de R\$119,10. Disseram que, indagado informalmente, ele confessou a traficância, dizendo que estava na região há dez dias e que receberia R\$20,00 por mala de drogas vendida. Extrajudicialmente (fl. 4), o réu permaneceu em silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão deve ser acolhida, pois em consonância com as demais provas produzidas. O acusado foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de drogas e não apresentou qualquer dado que levasse a crer que aquilo que foi dito pelos policiais não retrata a realidade. Não foi alegado que os servidores o perseguiram desde data anterior ou que exigiram dinheiro para não efetuar a prisão. Diante deste cenário, não há como afastar a prova oral produzida, a qual encontra amparo na prova pericial. A significativa quantidade de tóxico e a apreensão de dinheiro, em notas trocadas, corroboram a tese acusatória, no sentido de que o agente estava a traficar.

Resta a fixação da pena.

O réu tinha em seu poder mais de quatrocentas porções de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante. Assim, com base no art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Não incidem agravantes. Por conta da presença da atenuante da confissão, a pena é reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa). Eventual outra atenuante não teria o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode incidir pois o denunciado, desde antes de completar a maioridade, se dedicava à prática de ilícitos. Referido indivíduo já foi diversas vezes processado na Vara da Infância, inclusive por tráfico, conforme admitido em interrogatório, e teve de cumprir medida socioeducativa (fl. 26). O STJ entende que a existência de condenações em mencionado juízo impede a aplicação da benesse (AgRg no HC 712518/GO e HC 601.514/SC).

O regime prisional inicial é o fechado. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a pena supera quatro anos de reclusão. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência condeno o acusado Paulo Henrique da Silva Barbosa à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O acusado trabalhava e obtinha renda. Nada indica que não pode suportar os custos gerados pelo processo. A pena, superior a quatro anos de reclusão, não tem como ser convertida em restritivas de direito, tampouco admite sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. A existência de condenação anterior leva ao entendimento de que fora do cárcere o acusado voltará a delinquir. Portanto, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados e o dinheiro será repassado ao FUNAD. Já houve autorização para a incineração da droga (fl. 31). A pochete (fl. 8) apreendida poderá ser destruída. P.R.I.C.Guarulhos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA